

跨境电商知识产权保护指南

国家知识产权局知识产权保护司

组织编写

二〇二三年六月

前 言

习近平总书记指出，“创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新”。当前，我国经济已进入高质量发展阶段，经济发展从传统的要素驱动转变为创新驱动。其中，以电子商务为代表的数字经济发展持续提速，日益成为优化市场资源配置、推动高质量发展的关键力量。近年来，我国跨境电商规模迅速扩大，但由于大部分跨境电商企业（尤其是中小微企业）对跨境电商面临的知识产权问题认识不足、应对乏力，且跨境电商的无界性与知识产权的地域性产生内在冲突，给企业带来了新的困扰和挑战，也对全面加强知识产权保护工作提出了新要求。

2019 年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》，明确提出“研究建立跨境电商知识产权保护规则”的要求。为贯彻落实中央决策部署，进一步提升我国跨境电子商务平台和企业的知识产权保护能力和水平，国家知识产权局知识产权保护司组织编制《跨境电商知识产权保护指南》，梳理了跨境电商知识产权保护的基本情况和相关国际规则，形成帮助我国相关平台和企业有意识、有方法、高水平开展知识产权保护的行动指南。本书编写组汇集了研究机构、跨境电子商务平台等各领域知识产权专家，是一本针对性强、操作性好的工作指南。需要说明的是，本书仅为信息整理和观点分享，不构成任何具体法律建议。

目 录

第一章.....	9
跨境电商知识产权保护规则体系	9
一、 跨境电商知识产权保护概况	10
（一）跨境电商主要经营模式	10
1. 按交易主体属性分类	10
2. 按商品流向分类	12
3. 按经营商品品类分类	12
4. 按电商网站开发与运营主体分类	13
（二）跨境电商知识产权保护涉及主体	14
1. 消费者	14
2. 平台内经营者	14
3. 平台	14
4. 服务商	15
5. 行业协会	15
（三）跨境电商涉及的主要知识产权	16
1. 商标权	16
2. 版权	17
3. 专利权	17

4. 跨境电商知识产权保护工作的挑战	18
二、 跨境电商知识产权保护国际规则	19
(一) 知识产权主要国际条约	19
1. 《保护工业产权巴黎公约》(1883 年)	20
2. 《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》(1886 年)	20
3. 《商标国际注册马德里协定》(1891 年)	20
4. 《工业品外观设计国际注册海牙协定》(1925 年)	21
5. 《专利合作条约》(1978 年)	21
6. 《商标法条约》(1994 年)	21
7. 《与贸易有关的知识产权协定》(1995 年)	22
8. 《世界知识产权组织版权条约》(1996 年)	22
9. 《专利法条约》(2000 年)	23
(二) 知识产权主要区域规则	24
1. 欧盟地区(1993 年)	24
2. 区域全面经济伙伴关系协定地区(2022 年)	27
三、 跨境电商知识产权保护重点国家规则	28
(一) 中国	28
(二) 美国	32
(三) 英国	33
(四) 日本	34
(五) 韩国	34
(六) 新加坡	34

(七) 越南	35
(八) 菲律宾	36
(九) 泰国	36
(十) 马来西亚	37
第二章	38
主要跨境电子商务平台知识产权保护指引	38
一、亚马逊 (Amazon)	39
(一) 平台特点	39
(二) 知识产权规则	39
二、速卖通 (AliExpress)	45
(一) 平台特点	45
(二) 知识产权规则	46
三、eBay.....	50
(一) 平台特点	50
(二) 知识产权规则	50
四、Wish.....	53
(一) 平台特点	53
(二) 知识产权规则	54
五、虾皮 (Shopee)	58
(一) 平台特点	58
(二) 知识产权规则	59

六、抖音.....	64
（一）平台特点	64
（二）知识产权规则	64
七、敦煌网.....	70
（一）平台特点	70
（二）知识产权规则	71
第三章.....	75
跨境电子商务平台知识产权保护工作指引	75
一、平台知识产权保护基本规则	76
（一）平台知识产权管理制度	76
（二）知识产权信息管理制度	80
二、知识产权纠纷快速解决机制	84
（一）设计和运用“通知—删除”规则.....	85
（二）和解、调解等纠纷快速解决机制	90
（三）恶意投诉行为	91
三、平台知识产权风险预警防范	93
（一）知识产权风险预警机制	93
（二）平台内知识产权信息筛查监测	96
（三）主动排查和拦截知识产权侵权假冒行为	100
四、配合行政、司法机关做好案件调查与执行	104
（一）协助行政、司法机关做好知识产权案件调查	104

(二) 配合行政、司法机关做好知识产权侵权行政裁决、司法判决和临时禁令等的执行	106
第四章	109
跨境电子商务平台内经营者知识产权保护工作指引	109
一、知识产权布局与备案	110
(一) 做好海外知识产权布局	110
(二) 在平台进行知识产权登记备案	112
二、知识产权风险防控	116
(一) 知识产权合规管理体系建设	116
(二) 全流程的知识产权风险防控	117
1. 产品开发、生产环节的知识产权风险防控	117
2. 采购环节的知识产权风险防控	118
3. 销售环节的知识产权风险防控	119
4. 通关环节的知识产权海关事务	120
(三) 各类型知识产权的防侵权检索	120
1. 专利检索	120
2. 商标检索	125
3. 版权检索	128
三、知识产权维权救济与侵权应对	130
(一) 常见的跨境电商知识产权纠纷类型及风险防范	130
(二) 知识产权维权救济	130

(三) 知识产权侵权应对	137
第五章	143
跨境电商知识产权纠纷典型案例	143
一、《海牙送达公约》等程序性事由被驳相关案例	144
二、初步禁令 (PIO) 被驳 相关案例	147
三、专利诉讼相关案例	150
四、商标恶意抢注和维权相关案例	153
五、跨境电子商务平台相关案例	161
六、维权应诉败诉案例	167
附录	172
知识产权主要国际相关组织	172
一、政府间国际组织	172
二、非政府间组织	174
海外纠纷应对公共服务资源	178
一、国家海外知识产权纠纷应对指导中心	178
二、企业跨境贸易投资法律支援平台	180
三、贸易摩擦综合预警与法律服务平台(中国贸易救济信息网)	182
四、智南针海外知识产权信息服务平台	183

五、中国家用电器协会	185
------------------	-----

第一章

跨境电商知识产权保护规则体系

一、 跨境电商知识产权保护概况

（一）跨境电商主要经营模式

依据我国《电子商务法》第二条的规定，电子商务是指通过互联网等信息网络销售商品或者提供服务的经营活动。“跨境电商”，是“跨境电商”（Cross-Border E-Commerce）的简称，是电子商务的重要组成部分。本指南中跨境电商是指分属不同关境的交易主体，借助互联网等信息网络达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流或异地仓储送达商品、完成交易的国际商务活动。跨境电商是电子商务在国际贸易领域的应用，既具有电子商务的电子化、数字化、实时性、交互性等特征和优势，也具有国际贸易的开放性、跨地域性、全球性等特征和优势。

依据不同的划分标准，跨境电商有不同的经营或运作模式。常见的分类主要有以下几种。

1. 按交易主体属性分类

B2B（Business to Business）：即企业对企业，是指不

同企业之间利用电子商务渠道达成跨境交易的商业模式。典型代表有敦煌网、大龙网、环球资源网、阿里巴巴国际站、阿里巴巴 1688 批发网等。

B2C (Business to Consumer): 即企业对消费者, 是指企业通过电子商务渠道直接向消费者销售产品或提供服务的商业零售模式。典型代表有亚马逊、Wish、Lazada、Shopee、速卖通、天猫国际、京东全球购、网易考拉海购等。

C2C (Consumer to Consumer): 即消费者对消费者, 是指个体卖方与个体买方之间利用电子商务渠道达成跨境交易的商业零售模式。典型代表有洋码头 (以 C2C 起家, 后兼有 B2C 业务)、海蜜全球购、eBay (成立之初为 C2C, 后向 B2C 转型) 等。

目前, B2B、B2C 几乎占据整个跨境电商市场。中国国际经济交流中心于 2022 年 3 月发布的《数字平台助力中小企业参与全球供应链竞争》报告显示, 2020 年中国跨境电商 B2B 市场规模约占整体跨境电商市场的 72.8%。预计 2021-2025 年, 中国跨境电商 B2B 市场将会以 25% 的复合年均增速增长到 13.9 万亿元的市场规模。

此外, 随着跨境电商行业的不断创新和发展, 在实践中衍生出了其他经营模式, 如 B2B2C (Business to Business to Consumer, 即企业对企业对消费者)、G2G (Government to Government, 即政府对政府)、M2B (Manufacturer to Business, 即生产商对经销商)、M2C

(Manufacturer to Consumer, 即生产商对消费者) 等。

2. 按商品流向分类

跨境进口电商：是指通过电子商务渠道将国外商品销售到我国市场。典型代表有天猫国际、京东全球购、网易考拉海购、海蜜全球购、洋码头等。

跨境出口电商：是指通过电子商务渠道将本国商品销售到国外市场。典型代表有亚马逊、eBay、Wish、Lazada、Shopee、速卖通、敦煌网、大龙网、环球资源网、阿里巴巴国际站、阿里巴巴 1688 批发网等。

统计调查显示，2021 年我国跨境电商进出口规模约 1.92 万亿元，同比增长 18.6%，占进出口总额的 4.9%。其中，出口约 1.39 万亿元，增长 28.3%；进口约 0.53 万亿元，下降 0.9%。

3. 按经营商品品类分类

垂直型跨境电商：是指专注于某些特定的领域或某种特定的需求，如服饰、美妆、母婴产品等，提供该领域或需求的全部深度信息与服务的商业模式。典型代表有蜜芽（专注母婴产品）、聚美优品海外购（专注化妆品）、Wayfair（美国家居电子商务平台）、Zalando（欧洲时尚电子商务平台）、FNAC（法国电子产品电子商务平台）等。

综合型跨境电商：与垂直型跨境电商相对应，其展示

和销售的商品种类繁多，涉及多种行业。典型代表有京东全球购、天猫国际、亚马逊、eBay、Wish、Lazada、Shopee、速卖通、敦煌网、大龙网、环球资源网、阿里巴巴国际站、阿里巴巴 1688 批发网等。

4. 按电商网站开发与运营主体分类

平台型跨境电商：即通过入驻第三方平台进行经营的模式，是目前跨境电商的主流模式。平台由第三方开发和运营，入驻平台的卖家负责商品的展示、销售、物流与客服等，并对买家负责；平台负责提供商品交易的媒介或场所，不参与商品的购买与销售。典型代表有阿里巴巴国际站、阿里巴巴 1688 批发网、敦煌网、速卖通、天猫国际、eBay、亚马逊等。

自营型跨境电商：即跨境电商卖家不仅自己开发和运营电子商务网站，而且自己负责商品的采购、销售、物流与客服，同时对买家负责。典型代表有兰亭集势、聚美优品、网易考拉海购等。独立站是一种典型的自营型跨境电商模式，已呈现出快速增长态势。卖家通过全自主开发、基于开源软件开发、基于 SaaS 系统（如 Shopify、Ueeshop、Shopyy 等）开发等方式自行搭建对外网站并进行独立运营。独立站自主权较高，跨境电商卖家可以自定规则和运营方式。

混合型跨境电商：即平台型和自营型相结合的商业模式，既有一部分自营业务，也允许一部分卖家入驻。典型

代表有天猫国际、京东全球购等。

(二) 跨境电商知识产权保护涉及主体

1. 消费者

跨境电商的**消费者**具有多样的商业身份，如在跨境 B2B 业务中，**消费者**可能是贸易商、采购服务商，可能是品牌生产商，也可能是零售店主。同时具有多层次的商业规模，从大型跨国公司、中小型企业到微型平台内经营者和个人，都可能进行跨境电商交易。此外，相比境内电商，跨境电商**消费者**的消费习惯会随着国际或地区的不同而存在巨大的差异。

2. 平台内经营者

相比境内电商，跨境电商对**平台内经营者**的外贸资质和能力有一定要求，尤其是对经营者的外贸经验、沟通能力、商品资质等方面要求较高。当前，我国跨境电商的**企业**主要分布在广东、浙江、江苏等地。

3. 平台

跨境电子商务平台的种类较为复杂，有进口平台和出口平台，有 B2B 平台、B2C 平台、C2C 平台，有综合型平

台和垂直型平台。据商务部统计，截至 2021 年底，我国跨境电商电子商务平台企业已经超过 5000 家。国内较为知名的跨境电商电子商务平台有速卖通、敦煌网、大龙网、环球资源网、阿里巴巴国际站、阿里巴巴 1688 批发网、天猫国际、京东全球购、唯品会全球购、蜜芽、洋码头等。

4. 服务商

在跨境电商流程中，由于涉及外贸报关报检流程、跨境运输、支付结算、税务等环节，需要专业的服务商提供支持。随着越来越多的中小微买家和卖家加入到跨境电商行业中，传统的单一、线下外贸服务已经难以满足中小微企业的低成本、高频次的服务需求。因此，类似阿里巴巴一达通的外贸综合服务商开始涌现。

5. 行业协会

作为企业间自发形成的非营利性民间社会经济组织，跨境电商行业协会通过搭建交流合作平台、汇聚社会资源、共享资讯、宣传政策、培育跨境电商人才等方式，助力跨境电商生态圈建设。北京、上海、深圳、广州、杭州、烟台、成都等许多城市都成立有跨境电商行业协会。

此外，跨境电商知识产权保护参与者还包括海关、商检、税务和外汇管理等政府监管机构，并与跨境电商服务机构和平台进行对接，从单纯的事中监管走向事前和事后

监管。

（三）跨境电商涉及的主要知识产权

1. 商标权

商标是由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合、声音等标志以及上述要素的组合构成，用以区别经营者所提供的商品或服务的识别性标记。中国海关总署的统计数据显示，在跨境贸易中，侵犯商标权的产品占有所有侵权产品总量的 95%以上。跨境电商中的商标侵权行为通常有以下几种表现形式：

1. 销售侵犯他人注册商标权的商品。

2. 未经权利人授权，在相同或类似商品/服务上使用与他人注册商标相同或近似的商标，包括但不限于使用在商品本身及其包装上，以及使用在店铺页面、商品详情页面、广告语、关键词、商品描述、宣传视频等材料中。

3. 平行进口的商品与进口国的商品存在实质性质量差异或进口商品在投放市场后发生改变或损害，误导消费者或损害商品声誉。

4. 未经权利人授权，将与他人注册商标相同或近似的文字注册为店铺名称或网站域名，并通过该店铺名称或网站域名开展相关商品交易，可能引起消费者误认。

2. 版权

版权保护的客体是文学、艺术和科学领域内具有独创性的作品，如书籍、电影、音乐、图案、摄影作品、绘画作品及计算机软件等。跨境电商中的版权侵权行为通常有以下几种表现形式：

1. 未经权利人授权，擅自销售、传播他人的作品。例如销售盗版书籍、盗版影片等。

2. 未经权利人授权，擅自使用（通常是复制、翻译、修改、传播等）其图案、照片、绘画、字体、创意广告语、音乐等作品进行宣传、销售。例如，直接或经小幅修改后，将他人享有版权的卡通形象印在玩具上，并在电子商务平台上进行宣传展示和销售。

3. 专利权

在不同地区，专利权保护对象存在差异。我国专利法规定，专利权的保护对象包括发明、实用新型和外观设计。跨境电商中的专利侵权行为通常有以下两类：

1. 未经许可实施他人专利行为。包括：制造、使用、许诺销售、销售或进口他人发明专利产品或实用新型专利产品；使用他人专利方法以及使用、许诺销售、销售或进口依照该方法直接获得的产品；制造、许诺销售、销售或进口他人外观设计专利产品。

2. 假冒专利的行为。例如，未经许可，在广告或其他

宣传材料中使用他人的专利号，使人将所涉及的技术误认为是他人的专利技术；未经许可，在其制造或销售的产品或产品包装上标注他人的专利号；伪造或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件。

4. 跨境电商知识产权保护工作的挑战

相较于传统商贸活动，跨境电商的无界性与知识产权的地域性发生冲突，给知识产权保护工作带来了新的挑战。

一是涉及各地区法律法规复杂。跨境贸易涉及多个法域的法律制度，由于各国家和地区知识产权相关法律制度存在区别，导致涉案主体应对困难。跨境电商在网络销售中容易涉及的知识产权类别，最常见的是商标、产品包装装潢、版权、外观设计和发明专利，除此，还涉及反不正当竞争和反假冒的法律。应当注意的是，在中国不受或者很难受到知识产权保护的产品，在境外有可能是受保护的。跨境电商的属性导致交易发生于不同管辖区域，当产生纠纷时很难判断侵权行为发生的确切时间和地点，给司法管辖认定带来困难。

二是涉案主体多案件影响范围较广。跨境电子商务平台准入门槛低，线上店铺运维成本低，成就了海量的跨境电商经营者。电商的典型特点是扎堆“网络爆款”，什么流行、什么热销，就卖什么，但其中往往蕴藏着极大的知识产权侵权风险。在近年发生跨境电商纠纷频发的美国，法

院临时措施和判决执行快捷有效，权利人一次性对大基数侵权人发起侵权诉讼的成本较低。

三是涉案主体应对难。跨境电商知识产权纠纷案件涉及到主体多，情况各异，各自诉求不尽相同，总体应诉意愿较低。国内涉案主体在境外参加诉讼，处于信息不对称状态，由于语言、距离、财力、能力意识等局限处于不利地位，往往由于应对成本、侥幸心理或不熟悉境外环境等因素没有及时应诉，导致缺席判决而败诉。

四是缺乏跨境电商与知识产权交叉领域人才。跨境电商要求人才不仅掌握跨境电商的专业知识和技能，还要具有较高的外语能力、法律知识、知识产权管理知识等。企业对跨境电商专业型人才的需求旺盛，但相应的专业人才却严重短缺，特别是跨学科的专业人才尤为不足。

二、 跨境电商知识产权保护国际规则

（一）知识产权主要国际条约

国际条约是国际法的首要渊源。参与跨境贸易时，须遵守国际条约及当地法律法规。

1. 《保护工业产权巴黎公约》（1883 年）

《保护工业产权巴黎公约》的调整对象即保护范围是工业产权。包括发明专利权、实用新型、工业品外观设计、商标权、服务标记、厂商名称、货物标记或原产地名称以及制止不正当竞争等。巴黎公约的基本目的是保证某成员国的工业产权在所有其他成员国都得到保护。

2. 《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》（1886 年）

《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》（以下简称“《公约》”）是关于著作权保护的国际条约，1886 年 9 月 9 日制定于瑞士伯尔尼。1992 年 10 月 15 日中国成为该公约成员国。现行《公约》的核心是规定了每个缔约国都应自动保护在伯尔尼联盟所属的其它各国中首先出版的作品和保护其作者是上述其他各国的公民或居民的未出版的作品。

3. 《商标国际注册马德里协定》（1891 年）

《商标国际注册马德里协定》签订于 1891 年，是用于规定、规范国际商标注册的国际条约。马德里体系中的成员国和组织，目前已超过 100 个，马德里体系是针对全球商标注册和管理的解决方案，既方便又划算。只需提交一份申请，缴纳一组费用，便可在多达 128 个国家申请保护。通过一个集中化的系统，就可变更、续展或扩展全球商

标。

4. 《工业品外观设计国际注册海牙协定》（1925 年）

《工业品外观设计国际注册海牙协定》（以下简称为《海牙协定》），该协定自签订后做过多次修订。《海牙协定》主要内容为：具有任何一个海牙联盟成员国国籍或在该国有住所或经营所的个人或单位都可以向 WIPO 国际局提出一次国际申请，以在任何缔约方获得外观设计保护。

5. 《专利合作条约》（1978 年）

专利合作条约是于 1970 年签订的在专利领域进行合作的国际性条约，于 1978 年生效。该条约对专利申请的受理和审查标准作了国际性统一规定，在成员国的范围内，申请人只要使用一种规定的语言在一个国家提交一件国际申请，在申请中指定要取得专利保护的国家，就产生了分别向各国提交了国家专利申请的效力，条约规定的申请程序简化了申请人就同样内容的发明向多国申请专利的手续。

6. 《商标法条约》（1994 年）

《商标法条约》于 1994 年 10 月 27 日在日内瓦签订，并于 1996 年 8 月 1 日生效。该条约对商标注册程序进行了原则规定，主要包括主管机关不得要求申请人提供商业注册

证明，申请人可以在一份申请书上申请多个类别的注册以及变更、转让，注册及续展注册的有效期统一为 10 年，不必就每一份申请提交一份代理人委托书，不得对签字要求进行公证、认证、证明、确认。极大简化了申请人在各成员国之间进行申请注册程序。

7. 《与贸易有关的知识产权协定》（1995 年）

《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPs）简称《知识产权协定》，是世界贸易组织管辖的一项多边贸易协定。协议保护的经营范围包括：版权及相关权、商标、地域标识、工业品外观设计、专利、集成电路布图设计、未公开的信息包括商业秘密等七种知识产权，规定了最低保护要求；并涉及对限制竞争行为的控制问题，规定和强化了知识产权执法程序，有条件地将不同类型的成员加以区别对待。该协定宗旨是促进对知识产权在国际贸易范围内更充分、有效的保护，以使权利人能够从其创造发明中获益，受到激励，继续在创造发明方面努力；减少知识产权保护对国际贸易的扭曲与阻碍，确保《知识产权协定》的实施及程序不对合法贸易构成壁垒。

8. 《世界知识产权组织版权条约》（1996 年）

《世界知识产权组织版权条约》（以下简称“《WIPO 版权条约》”）是《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》下的一项

特别协定，涉及在数字环境中保护作品及其作者的权利。除了《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》承认的权利外，他们还被赋予某些经济权利。主要包括：1.关于保护客体，《WIPO 版权条约》版权保护的客体主要包括两个方面：一是计算机程序；二是数据或数据库编程。2.关于权利，《WIPO 版权条约》新增加了向公众传播的权利，作者有权许可将其作品以有线或无线方式向公众传播，包括向公众提供作品，使公众可在个人选定的地点和时间获得这些作品。3.关于技术措施的义务，《WIPO 版权条约》要求缔约各方应在法律中规定，未经权利人许可或法律准许，规避（包括破解）由权利人为实现版权保护而采取的技术措施为侵权行为。4.关于权利管理信息的义务，《WIPO 版权条约》规定，未经权利人许可擅自去除权利管理的电子信息属侵权行为；未经许可发行、广播、向公众传播明知已被未经许可去除或改变权利管理电子信息的作品或复制品也属于侵权行为。

9. 《专利法条约》（2000 年）

《专利法条约》2000 年 6 月在日内瓦召开的外交会议上通过，旨在协调国家专利局和地区专利局的形式要件并简化取得和维持专利的程序。其规范的主要内容有：1. 取得申请日的要件和避免申请人因未满足形式要求而失去申请日的有关程序；2. 适用于国家和地区专利局的一套单一的国际标准化形式要求，该要求与专利合作条约的形式要

求一致；3. 各局均应接受的标准申请表格；4. 简化的审批程序；5. 避免申请人因未遵守期限而非故意丧失权利的机制；6. 适用电子申请的基本规则。

（二）知识产权主要区域规则

区域规则旨在促进成员方之间的合作，为成员方提供了应遵守的条约规定，对区域规则的熟悉有助于跨境电商企业开拓重点国家和地区市场，更好地适应全球市场的竞争与合作。

1. 欧盟地区（1993 年）

（1）欧盟成员国

法国、德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、克罗地亚、丹麦、爱尔兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、瑞典、芬兰、马耳他、塞浦路斯、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、保加利亚共 27 个成员国。

（2）管辖规则

欧洲法院是欧盟的最高法院，负责解决会员国之间的争议，欧盟法律优先于各成员国法律，欧洲法院的裁决对欧盟会员国具有效力。2012 年欧盟通过的《布鲁塞尔条例 I（修订版）》（以下简称“《条例》”），是当前适用于欧盟成员国关于民商事争议管辖权的重要立法。

一般管辖权规则：指法院对本地被告所享有的，针对该被告任何类型的民事诉讼进行审理并作出有约束力裁决的权力。

一般管辖权适用的例外：这里的一般管辖权例外指的是被告住所地法院应当或可以拒绝管辖权的情形，包含强制性例外和任意性例外两种情况。其中，强制性例外是指：（1）其他法院享有排他性管辖权的，包括不动产所有权或租赁权的诉讼、有关宪法上有效性的诉讼、关于公共注册有效性的诉讼、关于知识产权注册和有效性的诉讼，以及涉及判决承认与执行的诉讼；（2）当事人就争议事项通过有效协议排他性地选择被告住所地之外的成员国法院管辖的；（3）涉及在不同成员国有住所的多个被告的情况下，就相同当事人和诉因在多个成员国法院诉讼时，除先受理的法院之外，其他被告所在地法院应拒绝管辖或中止诉讼。任意性例外是指依据《条例》第 7 条设立的 7 种特别管辖权，允许原告在特定条件下选择被告住所地之外的法院起诉被告。

英国于 2020 年 1 月 31 日正式脱欧，根据脱欧协议第 86.2 款，欧洲法院仍具有就英国法院于 2020 年 12 月 31 日之前提出的请求作出先行裁决的管辖权。

（3）欧盟知识产权局

2016 年 3 月 23 日起，原欧盟内部市场协调局（OHIM）更名为欧盟知识产权局（EUIPO）。EUIPO 负责欧盟商标和外观设计的注册和管理，总部设于西班牙阿利坎特。

（4）欧盟跨境电商相关法律法规

欧盟关于跨境电商主要的法律法规包括《数字服务法》（Digital Service Act，DSA）和《电子商务指令》（Electronic Commerce Directive）。

欧盟《电子商务指令》又称欧盟 2000/31/ec 号指令，于 2000 年 6 月生效，为电子商务设立了基本法律框架。该指令规范了 B2B 各类主体间的电子商务法律关系，涉及电子合同、电子签名和认证、网上支付、知识产权保护、电子商务税收、消费者权益保护及司法救济手段等。

欧盟《数字服务法》于 2022 年 11 月 16 日生效，规定了在线市场商家可追溯性的义务，以帮助识别销售非法商品的卖家。根据《数字服务法》规定，在线平台应采取广泛的透明度措施，包括提高广告来源、数据访问以及推荐算法的透明度，以及平台如何收集、使用和保护消费者数据，以及将竞争对手的业务信息与自身业务隔离开来的透明度。

欧盟于 2000 年通过《欧盟电子商务指令》，涉及特定网络服务提供者适用“通知-删除规则”的规定。在《欧盟电子商务指令》法律框架范围内，各成员国可依据各自法律，设置具体流程或提出特别要求。2001 年的《欧盟信息社会著作权指令》第 8.3 条规定，成员国应保证权利人有资格申请禁令制止中间服务商因第三方利用其服务侵犯版权或相关权利。2004 年欧盟颁布《欧洲知识产权执行指令》，明确知识产权权利人可以向司法机关请求实施侵权的

网络用户停止侵权。2019 年的《数字化单一市场版权指令》第 17 条为以营利为目的、为大量用户上传内容提供存储、组织和推广服务的在线内容分享服务商提出了更为严格的免责事由和相应例外情形，要求在迅速删除或断开侵权连接后，在线内容分享服务商还应尽最大努力确保侵权内容不再被用户上传，方可免除责任。将于 2024 年开始适用的《数字服务法案》，则分类分级确立了数字服务提供商的义务，且对提供商应承担的责任提出了更高要求。

2. 区域全面经济伙伴关系协定地区（2022 年）

东盟 2012 年发起的《区域全面经济伙伴关系协定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，缩写 RCEP），于 2022 年 1 月 1 日生效。包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟 10 国（文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南）15 个成员国，覆盖世界近一半人口和近三分之一贸易量。

RCEP 共 20 个章节 362 条，主要包括关税、货物贸易、服务贸易、投资等市场准入、贸易便利化、知识产权、电子商务、竞争政策、政府采购等内容。其中，第十一章“知识产权”共有 83 个条款和 2 个附件，是 RCEP 内容最多、篇幅最长的章节。该章节明确了知识产权“两元”发展目标，一方面要求提升本地区知识产权保护水平，对著作权、商标、地理标志、专利、外观设计、遗传资源、传

统知识和民间文艺、反不正当竞争等知识产权制度作了高标准的框架性规定；另一方面平衡兼顾了不同发展阶段成员国的利益关切，在知识产权实施与救济方面明确了民事救济、边境措施、刑事救济、数字环境下的执法等程序性规则，给予部分国家过渡期和技术援助。

三、跨境电商知识产权保护重点国家规则

（一）中国

在国内，与跨境电商知识产权相关的法律和规则主要包括《中华人民共和国电子商务法》《民法典》侵权责任编的相关规定、最高人民法院《关于互联网法院审理案件若干问题的规定》《关于审理涉电子商务平台知识产权民事案件的指导意见》《关于涉网络知识产权侵权纠纷几个法律适用问题的批复》。具体如下：

1. 《中华人民共和国电子商务法》

《中华人民共和国电子商务法》（以下简称《电子商务法》）自 2019 年 1 月 1 日施行，是我国第一部电商领域的综合法律。《电子商务法》在第一章“总则”、第二章第二节“电子商务平台经营者”和第六章“法律责任”中都分别提到了“知识产权”。其中，有关电子商务平台经营者的知识产权保护义务，是《电子商务法》规范的重点。一是平台建立知识产权保护规则的义务，该法第 41 条规定，电子商务平台经营者应当建立知识产权保护规则，与知识产

权利人加强合作，依法保护知识产权。二是避风港原则的适用，根据“避风港原则”的规定，投诉人如果认为其知识产权受到侵害的，有权通知电子商务平台经营者采取必要措施制止侵权行为的继续发生，电子商务平台经营者在接到有效通知后应采取必要措施。三是平台经营者的公示义务，第 44 条规定，“电子商务平台经营者应当及时公示收到的本法第 42 条、第 43 条规定的通知、声明及处理结果”。四是电子商务平台经营者的连带责任，第 45 条规定，“电子商务平台经营者知道或者应当知道平台内经营者侵犯知识产权的，应当采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施；未采取必要措施的，与侵权人承担连带责任”。

2. 《民法典》侵权责任编

2020 年 5 月 28 日新中国首部法典化法律《民法典》正式出台，自 2021 年 1 月 1 日起施行。《民法典》侵权责任编进一步完善了认定网络侵权责任的程序与动态过程、权利人通知规则和被采取措施用户的救济程序等。一是定义网络侵权责任，《民法典》第 1194 条规定，网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的，应当承担侵权责任。二是明确通知应当包括权利人的真实身份信息，相较《电子商务法》，民法典侵权责任编中规定，通知除了构成侵权的初步证据之外，还需要权利人的真实身份信息。三是根据初步证据和服务类型采取必要措施，民法

典第 1195 条规定，网络服务提供者应当根据构成侵权的初步证据和服务类型采取必要措施。这也意味着，避风港原则并不简单的等同于“通知-删除”规则，平台经营者应针对不同类型的知识产权侵权、情节严重程度制定知识产权保护规则，采取不同的必要措施。四是“知道规则”下的平台连带责任，《民法典》第 1197 条规定，网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任。

3. 《关于互联网法院审理案件若干问题的规定》

目前北京、广州、杭州三地设立了互联网法院，为统一规范 3 家互联网法院的诉讼活动，最高人民法院于 2018 年 9 月 6 日印发最高人民法院《关于互联网法院审理案件若干问题的规定》（法释〔2018〕16 号，以下简称《规定》）。《规定》明确，互联网法院主要管辖 11 类案件，其中跟电子商务、知识产权相关的几类重点纠纷是：一是网络购物合同纠纷，网络购物合同纠纷主要发生在电子商务平台经营者、平台内经营者和平台使用者之间，交易全程在线、相对固定、整体留痕，适合互联网法院在线审理。二是网络服务合同纠纷，《规定》将网络服务合同界定为签订、履行行为均在互联网上完成的服务合同。三是互联网著作权权属、侵权纠纷，权属案件方面，限定为在互联网

上首次发表的作品，即网络作品。侵权案件方面，要求必须是在互联网上侵害在线发表或者传播作品的著作权或者邻接权纠纷。另外，电子送达是互联网法院的基本送达方式，实践中应当优先适用。

4. 《关于审理涉电子商务平台知识产权民事案件的指导意见》

2020 年 9 月 10 日，最高人民法院印发《关于审理涉电子商务平台知识产权民事案件的指导意见》，该意见是最高人民法院首次专门针对电子商务领域知识产权保护问题发布指导意见，并且弥补了《电子商务法》在一些条款规定上的空白，遏制电商平台的恶意投诉现象，该意见的重点内容包括：一是强化电商平台经营者对经营资质审核的法定义务，鼓励平台经营者运用技术手段，预防和遏制平台内的侵权行为。二是规定电商平台经营者对侵权行为采取必要措施应对遵循“合理谨慎”原则，限制其对终止交易和服务等最严厉手段的运用，调和其与平台内经营者之间的对立与冲突。三是具体列明权利人“通知”与平台内经营者“声明”应当包含真实身份信息等内容，并规定认定“恶意”的考量因素。四是规定知识产权权利人可以采取保全措施，同样也赋予电商平台经营者、平台内经营者可以申请“反向行为保全”的权利。

5. 《关于涉网络知识产权侵权纠纷几个法律适用问题

的批复》

2020 年 9 月 12 日，最高人民法院印发《关于涉网络知识产权侵权纠纷几个法律适用问题的批复》，对涉及网络知识产权侵权案件中，知识产权权利人提出保全申请、网络服务提供者和电子商务平台经营者承担连带责任的条件、网络服务提供者和电子商务平台经营者处理网络用户和平台内经营者提交的不侵权声明的期限、对恶意提交不侵权声明适用惩罚性赔偿的条件、免除知识产权权利人善意提交错误通知的民事责任等问题作出了明确规定。

（二）美国

在美国联邦层面，没有统一的电子商务法律法规。一般而言，在美国涉及的电子商务事宜受商标法、千禧年数字版权法、专利法、关税法等约束。

《千禧年数字版权法》（DMCA）为提供接入、传输、缓存、信息定位等服务的 ISP 规定的免责条件包括：网络服务供给者对信息内容不知情；在接到满足法定格式的权利人通知后，立即删除、屏蔽相关侵权信息或断开链接；网络服务提供者实际采取了对反复侵权人取消账户或访问权限的政策，并向网络用户明示该项政策。同时，针对提供信息存储与定位服务这两类互联网平台，DMCA 为其规定了替代性责任，即当这两类网络平台有权利及能力监督侵权者与侵权行为，且从侵权行为获有直接利益时，应当承担

责任。后经判例确认，在商标领域，网络服务提供者在明知或应知商标侵权行为发生的情况下，继续为侵权者提供侵权所需要的网络服务的，同样可能承担责任。

自 2012 年来，跨境电商商户频频在美遭遇知识产权侵权诉讼。此类诉讼的特点是：单个案件的被告数量较大（可能达到上千个），且多为中小微企业甚至是个体经营者，应诉能力普遍较弱；原告多申请临时禁令（TRO），短时间内冻结被告账户资金造成压力；多使用电子邮件送达法律文书；大多数被告选择和解或不应对，大量案件以法院作出缺席判决结案。

（三）英国

英国政府先后出台一系列促进电子商务发展的相关法规和政策，主要包括：《电子商务条例》《数据保护法》《远程销售条例》《电子通信法》《信息自由法》《隐私和电子通信条例》等。最直接相关的是根据欧盟《电子商务指令》制订了《电子商务条例》，包括对网上信息和服务提供者的要求（如要求提供姓名、地址、联系方式、注册机构等）、对网上商品和服务的描述（如注明价格、是否包括增值税和运输费等）、网上发布广告的要求、在线合同订立的原则、在线争端解决以及网上订单取消等内容。同时，对关于网络服务提供者法律责任作了一般性规定，其基本沿用《欧盟电子商务指令》关于“通知-删除规则”的规定。关

于网络服务提供者实际知晓的认定，《英国电子商务条例》明确指出需要考虑两个方面：一是网络服务提供者通过有效途径收到了侵权通知，二是该通知的详尽程度应当包括通知发出者的名称及地址、侵权信息的详细位置以及侵权活动或信息违法性质的详情。

（四）日本

日本与电子商务知识产权相关事务相关的一般性法律包括《民法典》《消费者合同法》《特定商业交易法》《不正当竞争法》《版权法》《商标法》《专利法》等法律。日本经济产业省（METI）发布的《电子商务及信息财产交易解释指南》，对电子商务环境下与知识产权相关的法律进行了解释，例如，该指南以模拟案例的形式，就跨境电商知识产权常见的纠纷类型是否适用日本法律以及是否受日本法院管辖等情况，进行了分析和说明。2001 年出台的《关于特定电信服务提供者的损害赔偿责任限制及向服务提供者请求提供传输者信息的法律》规定了“通知与移除”规则适用范围、免责事由及信息披露义务。

（五）新加坡

新加坡目前与电子商务相关的知识产权纠纷主要受《版权法》《商标法》等规定。为适应数字环境知识产权保

护的需求，新加坡于 1999 年修订了《版权法》明确了以电子的形式复制他人的作品等行为构成侵权，网络服务提供商可免责情形等。

在新加坡，电子商务平台所在地、销售或许诺销售地通常被认为是可能的侵权地。跨境电商经营者如在新加坡遭遇知识产权争议，应首先确认对方的指控是否有依据。例如，针对商标纠纷，可在 IPOS Digital Hub 上查询对方商标是否已在新加坡注册（对于驰名商标，即使未注册也受到新加坡法律保护）。如遭遇平台下架等处理，可根据平台规则进行申诉，或者请求法院裁定不侵权并将法院认定结果提交平台，但实践中因费用较高采用此种途径的当事人较少。

（七）越南

2013 年越南颁布《电子商务法令》就电子商务活动的开发、应用和管理进行了规定。该法令规定，禁止利用互联网开展假冒等侵犯知识产权的行为。此外，该法令也有域名保护相关的条款。越南工贸部、市场监管局、省级工贸部门等机构，根据相关法律法规对电子商务领域的侵权行为行使执法权。越南的电商知识产权争议多通过平台解决，主要因为事实通常较为清楚，且争议当事人多为小微企业。除此之外，知识产权纠纷还可通过仲裁解决。

（八）菲律宾

菲律宾颁布了多部与电子商务相关的法律，如《电子商务法》、《网络犯罪预防法》以及《数据隐私法》等。其中，《电子商务法》对通过使用电信网络，但不限于互联网侵犯知识产权的行为应承担的法律责任予以规定。根据《电子商务法》，电子商务环境下的知识产权侵权行为，与线下交易环境下侵权行为承担同等法律后果。

在菲律宾，权利人通常通过以下途径寻求救济：1.向平台投诉；2.发律师函或警告函；3.向菲律宾知识产权局（IPOP HL）投诉。菲律宾知识产权局负责对在电子商务平台上进行销售的中小企业进行知识产权合规监管，其在调查清楚相关事实后，可签发搜查令、要求合规整改或者行使其它由菲律宾法律赋予的职权；4.向法院提起民事或刑事诉讼（但此种途径耗时长、费用高）。目前，菲律宾法院关于电子商务知识产权的案件较少。5.向海关申请备案，如遇侵权行为可及时向海关申请查扣。

（九）泰国

泰国电子商务专门法律包括《电子交易法》和《商品直销市场法》，电子商务知识产权的事宜适用《商标法》、《专利法》、《刑法》。2021 年，泰国商务部与几大重要电子商务平台（如虾皮、来赞达等）签署合作备忘录，旨在打击电子商务领域的知识产权侵权行为，加强执法力度。

在泰国，权利人多考虑根据平台规则，向平台提起侵权投诉，最终进入诉讼程序并由法院作出判决的案件较少。2017 年，泰国修订了《计算机犯罪法案》，规定知识产权权利人可以请求拦截载有侵权内容的网站。该法案自实施以来，多用于盗版领域。2020 年某日本品牌首次尝试应用该法案拦截侵犯商标权的页面并获得法院批准。投诉可向泰国知识产权局提起，泰国知识产权局转交泰国数字经济和社会部，经批准后，其会向法院提出拦截侵权页面的申请，如果法院批准，执法人员可要求网络服务提供商拦截侵权页面。